

TRIBUNAL SAPIENCIAL ELEITORAL

AE 001.2026

AÇÃO ELEITORAL

CONTESTAÇÃO, DEFESA E IMPUGNAÇÃO DE PROVA

RELATOR: MIN. DRAGÃO DO TRADICIONALISMO

REQUERENTE: S.E.R. LUIZ BIAGGIONI, SF, MD.

REQUERIDOS: MESTRINER E QUEZIA

I — DO DESPACHO E DO OBJETO DA DEFESA

Conforme despacho proferido em 15 de agosto de 2026, foi recebida a petição inicial e determinada a citação de MESTRINER e QUEZIA para apresentação de contestação no prazo de 1 (um) dia, nos termos do art. 68, CPE. O próprio despacho registra que a resposta de qualquer dos requeridos aproveitará a ambos.

A presente peça reúne integralmente os fundamentos de defesa anteriormente apresentados, com especial atenção à acusação de suposto pedido de votos realizado no privado e à autenticidade da captura de tela utilizada como prova.

II — DA SÍNTESE DA DEFESA

MESTRINER e QUEZIA impugnam a pretensão formulada na ação eleitoral e requerem sua improcedência. A defesa sustenta que eventual responsabilização exige demonstração concreta, individualizada e confiável da conduta atribuída a cada requerido.

No ponto central da acusação, MESTRINER declara expressamente que **não enviou qualquer mensagem privada solicitando votos**. A captura de tela apresentada como suposta prova é igualmente **impugnada quanto à sua autenticidade**.

III — DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

O despacho assegura aos requeridos a oportunidade de contestar a ação. Tal oportunidade deve ser efetiva, permitindo a apresentação de argumentos e a impugnação de provas que possam fundamentar eventual decisão desfavorável.

A defesa requer, portanto, que nenhuma conclusão seja extraída de alegações ou imagens sem que sua origem, contexto e autenticidade possam ser adequadamente examinados.

IV — DA NEGATIVA EXPRESSA DE AUTORIA

MESTRINER nega de forma categórica ter enviado a mensagem que lhe é atribuída. Não reconhece a comunicação apresentada como sua e nega ter realizado pedido de votos por meio privado.

Diante dessa negativa, compete à acusação demonstrar de forma suficiente que a mensagem efetivamente foi enviada pelo requerido. A simples atribuição de autoria não substitui a comprovação necessária.

V — DA IMPUGNAÇÃO DA CAPTURA DE TELA

A captura de tela apresentada como prova é formalmente impugnada quanto à sua autenticidade, origem, integridade e correspondência com uma conversa efetivamente realizada por MESTRINER.

Uma imagem isolada pode não revelar se houve edição, recorte, alteração de contexto ou outra circunstância capaz de modificar a interpretação do conteúdo. Por isso, a defesa requer que a imagem não seja considerada prova suficiente por si só.

Caso a acusação pretenda sustentar a imputação com esse material, requer-se que seja apresentado o conteúdo original da conversa e, quando cabível, elementos verificáveis que permitam aferir sua autenticidade e integridade.

VI — DO SUPOSTO PEDIDO DE VOTOS NO PRIVADO

A defesa distingue expressamente uma suposta conversa privada de uma campanha ou propaganda eleitoral pública. Ainda que se discutisse a existência de uma manifestação privada, seu alcance e contexto não podem ser equiparados automaticamente aos de uma campanha pública dirigida ao eleitorado em geral.

No entanto, a questão é ainda anterior: MESTRINER afirma que não realizou o pedido de votos que lhe é atribuído. Assim, sem prova autêntica da autoria, não se pode considerar demonstrada a própria ocorrência da conduta imputada.

VII — DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL

MESTRINER e QUEZIA devem ter suas condutas analisadas individualmente. Não é adequado atribuir automaticamente a QUEZIA qualquer ato que eventualmente seja imputado a MESTRINER, nem atribuir a MESTRINER atos que não tenham sido comprovadamente praticados por ele.

A circunstância de o despacho registrar que a resposta de um requerido aproveita a ambos não elimina a necessidade de examinar os fatos e a participação de cada pessoa.

VIII — DA NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA

A acusação deve demonstrar a autoria, o conteúdo, o contexto e a efetiva ocorrência da conduta imputada. Presunções, capturas de tela não autenticadas ou interpretações isoladas não devem, por si sós, fundamentar uma condenação.

Também se requer que eventual material probatório seja apreciado em seu contexto integral, evitando-se conclusões baseadas em fragmentos ou elementos cuja procedência não esteja demonstrada.

IX — DA PROPORCIONALIDADE

Na hipótese meramente subsidiária de o Tribunal reconhecer alguma irregularidade, a consequência deverá ser proporcional à conduta efetivamente comprovada, levando em consideração seu alcance, contexto e eventual ausência de publicidade ampla.

X — DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, MESTRINER e QUEZIA requerem:

1. o recebimento da presente contestação;
2. o reconhecimento do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa;
3. o reconhecimento da negativa expressa de autoria apresentada por MESTRINER;
4. o reconhecimento de que MESTRINER nega ter realizado pedido de votos no privado;
5. a impugnação da captura de tela apresentada como prova, especialmente quanto à sua autenticidade, origem e integridade;
6. que a captura de tela não seja considerada suficiente para demonstrar autoria ou responsabilidade sem comprovação independente;
7. caso necessário, a apresentação do conteúdo original da conversa e de elementos que permitam verificar sua autenticidade;
8. a análise individual da conduta de MESTRINER e QUEZIA, sem transferência automática de responsabilidade;
9. a rejeição das alegações que não estejam acompanhadas de prova suficiente e verificável;
10. subsidiariamente, caso seja reconhecida alguma irregularidade, a aplicação de consequência proporcional à conduta efetivamente comprovada;
11. ao final, a **total improcedência da ação em relação a MESTRINER e QUEZIA.**

XI — CONCLUSÃO

A defesa sustenta que não foi demonstrada de maneira válida e suficiente a prática de pedido de votos no privado por MESTRINER. O requerido nega a autoria da mensagem e impugna a autenticidade da captura de tela utilizada como prova.

Diante da ausência de comprovação confiável da autoria e da integridade do material, não há fundamento suficiente para responsabilizar os requeridos. Por essa razão, MESTRINER e QUEZIA requerem a improcedência da ação.

Cidade da Eutimia, 15 de agosto de 2026.

DEFESA DE MESTRINER E QUEZIA

Peça fictícia elaborada para fins criativos.